

Nr. 139 Begründung eines Gesetzentwurfs zur Änderung der Vorschriften über die Bestellung von Vertrauensmännern. 10. September 1937*R 43 II/528, Bl. 157–158 Umdruck¹**Beginn:**Beginn:*

Der vorliegende Gesetzentwurf sieht eine Änderung des Bestellungsverfahrens für die Vertrauensratsmitglieder vor. Nach den bisherigen Vorschriften – § 9 des Gesetzes zur Ordnung der nationalen Arbeit² und der Zweiten Verordnung zur Durchführung des Gesetzes zur Ordnung der nationalen Arbeit vom 10. März 1934 (Reichsgesetzblatt I S. 187) – stellt der Führer des Betriebes im Einvernehmen mit dem Obmann der nationalsozialistischen Betriebszellenorganisation oder dem Betriebswalter der Deutschen Arbeitsfront³ im März jeden Jahres eine Liste der Vertrauensmänner und deren Stellvertreter auf. Die Gefolgschaft hat zu dieser Liste alsbald durch geheime Abstimmung Stellung zu nehmen. Der Entwurf will die sog. „Vertrauensratswahl“ beseitigen⁴, im übrigen aber das bisherige Verfahren möglichst beibehalten. Künftig sollen *die Vertrauensmänner und ihre Stellvertreter* durch den Führer des Betriebes und den Betriebsobmann der Deutschen Arbeitsfront, der an die Stelle des Betriebszellenobmanns und des Betriebswalters tritt, *bestimmt werden*. Die Mitwirkung der Deutschen Arbeitsfront wird hier, wie bisher, durch die Einschaltung des Betriebsobmanns der DAF gewährleistet.

Nachdem sich der Führer des Betriebes und der Betriebsobmann über die Vertrauensmänner und deren Stellvertreter einig geworden sind, ist die *Liste* mit den Namen der Vertrauensmänner und Stellvertreter von dem Betriebsführer und dem Betriebsobmann gemeinsam *zu unterzeichnen* und im Betrieb *auszuhängen*. Auf diese Weise soll zweifelsfrei nach außen hin festgestellt werden, daß ein Einvernehmen zwischen dem Führer des Betriebes und dem Betriebsobmann erzielt worden ist und welche Gefolgschaftsmitglieder danach Vertrauensmänner und Stellvertreter werden sollen. Eine Bestätigung dieser Liste durch den Reichstreuhand der Arbeit⁵ erscheint nicht erforderlich und ist daher nicht vorgesehen.

¹ Vom RAM mit GesEntw. folg. Stellen zugesandt: RWiM, RJuM, RIM, RPM, RVM, StdF, BVJP; R 3101/10290, Bl. 130 ff.; R 43 II/528, Bl. 154–158 (der Rkei ging Abdruck erst im Jan. 1938 zu). Gleichzeitig lud der RAM auf den 19. 10. 1937 zu einer Besprechung über den Entwurf ein, die nachträgl. auf 2. 11. verlegt wurde: Dok. Nr. 165. Allgem. Kontext s. FRESE, Betriebspolitik, S. 187–193, zu diesem Entwurf 191 f.; SPOHN, Betriebsgemeinschaft, S. 94 ff.

² AOG vom 20. 1. 1934 (RGBl. I S. 45); s. ARH I/2, Nr. 284 P. 1, 5; KRANIG, Lockung und Zwang, S. 38–55; M. SCHNEIDER, Unterm Hakenkreuz, S. 293–300. T. I des GesEntw. revidierte die §§ 9–11 AOG.

³ Nach Entmachtung der NSBO 1934 rückte der DAF-Betriebswalter ohne weiteres in die bisherige Position des Betriebszellenobmanns ein, beide Bezeichnungen wurden seither synonym verwendet; FRESE, Betriebspolitik, S. 218 Anm. 169.

⁴ Vertrauensratswahlen hatten nur 1934 und 1935 stattgefunden; vgl. FRESE S. 175–187. Die für 1936 auf den 3./4. April angesetzten Wahlen waren durch Hitler kurzfristig abgesagt und die Vertrauensräte per Gesetz auf ein weiteres Jahr im Amt belassen worden; s. ARH III, Nr. 41. Durch Gesetz vom 9. 3. 1937 (RGBl. I S. 282) war ihre Amtsdauer nochmals bis 30. 4. 1938 verlängert worden; die Begründung hatte, ohne die bei innerbetriebl. „Wahlkämpfen“ zu gewärtigenden Reibungen zwischen Betriebsleitung, Belegschaft und DAF offen anzusprechen, argumentiert: „Bei der Größe der im Vierjahresplan dem gesamten Deutschen Volke, insbesondere der deutschen Wirtschaft, gestellten Aufgaben erscheint es erforderlich, zum mindesten in der Anlaufzeit dieses Planes jede Maßnahme zu vermeiden, die eine Zersplitterung des Kräfteinsatzes auch nur für eine gewisse Zeit zur Folge haben kann.“ Ungeeignete Vertrauensmänner könnten nach Bedarf ohne Neuwahl durch die TdA abberufen und ersetzt werden. R43 II/547b, Bl. 17–19.

⁵ Den aufgr. des Gesetzes vom 19. 5. 1933 (RGBl. I S. 368; s. ARH I/1, Nr. 134 P. 3) jeweils für ein Wirtschaftsgebiet (entsprach in der Regel einem Landesarbeitsamtsbezirk) eingesetzten 13 „Treuhändern der Arbeit“ (TdA; seit 1. 4. 1937 „Reichstreuhand“: Dok. Nr. 104 Anm. 2) oblag gemäß AOG die Regelung aller Fragen der innerbetriebl. Arbeitsordnung und des Tarifrechts.

In den Fällen, in denen *eine Einigung* über alle Mitglieder des Vertrauensrats oder einzelne Vertrauensmänner zwischen dem Führer des Betriebes und dem Betriebsobmann *nicht zu erreichen ist* oder aus einem anderen Grunde ein Vertrauensrat nicht zustande kommt, ist dem Reichstreuhand der Arbeit unverzüglich Anzeige zu erstatten. Diesem liegt dann die Aufgabe ob, die Vertrauensmänner und ihre Stellvertreter in der erforderlichen Anzahl *zu berufen*. Bei der Berufung durch den Reichstreuhand der Arbeit ist die *Mitwirkung der Deutschen Arbeitsfront* in der Weise sichergestellt, daß dem zuständigen Kreisobmann der Deutschen Arbeitsfront vorher Gelegenheit zur Äußerung zu geben ist.

Abweichend von der bisherigen Regelung sieht der Entwurf statt der einjährigen Bestellungsperiode, die sich als zu kurz erwiesen hat, einen *zweijährigen Bestellungszeitraum* vor (§ 9 Abs. 3). Diese Verlängerung der Amtszeit der Vertrauensmänner wird eine größere Stetigkeit ihrer Amtsführung zur Folge haben, als es bei der einjährigen Dauer der Fall sein konnte.

Für den *Amtsbeginn* soll im Gegensatz zu dem bisherigen Recht nicht mehr die Verpflichtung der Vertrauensmänner entscheidend sein. Mit einer Unterlassung oder Hinauszögerung der Verpflichtung lag es bisher in der Hand böswilliger Unternehmer, den Kündigungsschutz der Vertrauensmänner zu beeinträchtigen, der erst mit der Verpflichtung als dem Zeitpunkt des Amtsbeginns einsetzte. Der Entwurf sieht statt dessen zur Vermeidung derartiger gelegentlicher Mißbräuche als regelmäßigen Amtsbeginn den 1. Mai vor (§11 Satz 1)⁶.

Bei der Bestellung von Vertrauensmännern nach dem 1. Mai z. B. in Betrieben, die erst nach diesem Zeitpunkt neu vertrauensratspflichtig werden, ist der Amtsbeginn bei der Bestimmung der Vertrauensmänner und ihrer Stellvertreter durch den Führer des Betriebes und den Betriebsobmann (§ 9 Abs. 1⁷) auf den Zeitpunkt des Aushangs der Liste im Betriebe und bei der Berufung durch den Reichstreuhand der Arbeit (§ 9 Abs. 2⁸) auf die Mitteilung der Berufung an den Führer des Betriebes festgesetzt worden.

Um Klarheit darüber zu schaffen, wann das *Amt von Stellvertretern* beginnt, die für ausscheidende oder zeitweilig verhinderte Vertrauensmänner eintreten, bestimmt der Entwurf, daß sie vom Zeitpunkt der Verpflichtung an das Amt des Vertrauensmannes führen und damit auch den besonderen Kündigungs- und Versetzungsschutz genießen.

In allen Fällen, auch wenn die Bestellung von Vertrauensmännern und Stellvertretern erst nach dem 1. Mai des Jahres der regelmäßigen Neubestellung erfolgt, endet das Amt mit dem Ablauf des regelmäßigen zweijährigen Bestellungszeitraumes.

Die Vorschriften über die *Vertrauensratsbildung im öffentlichen Dienst* sind unter II entsprechend den Änderungen im Gesetz zur Ordnung der nationalen Arbeit⁹ neugefaßt worden.

⁶ § 11 (1) AOG sollte neu lauten: „Das Amt der Vertrauensmänner beginnt mit dem 1. Mai des Jahres der regelmäßigen Neubestellung. Wird ein Vertrauensmann erst nach dem 1. Mai bestellt, so beginnt sein Amt mit dem Aushang der Liste im Betriebe (§ 9 Abs. 1 Satz 3 [u. Anm. 7]) oder mit der Mitteilung der Berufung durch den Reichstreuhand der Arbeit an den Führer des Betriebes. Treten für ausscheidende oder zeitweilig verhinderte Vertrauensmänner Stellvertreter ein, so beginnt ihr Amt mit der Verpflichtung.“

⁷ Beantragte Neufassung von § 9 (1) AOG: „Die Vertrauensmänner und ihre Stellvertreter bestimmt der Führer des Betriebes im Einvernehmen mit dem Betriebsobmann der Deutschen Arbeitsfront aus der Gefolgschaft. Der Führer des Betriebes hat den Vertrauensmännern und Stellvertretern ihre Bestellung schriftlich mitzuteilen. Die Liste mit ihren Namen ist vom Führer des Betriebes und vom Betriebsobmann der Deutschen Arbeitsfront zu unterzeichnen und in jeder Betriebsabteilung an geeigneter, den Angehörigen des Betriebes zugänglicher Stelle auszuhängen.“

⁸ Beantragte Neufassung von § 9 (2) AOG: „Soweit zwischen dem Führer des Betriebes und dem Betriebsobmann der Deutschen Arbeitsfront eine Einigung über die Vertrauensmänner und deren Stellvertreter nicht erzielt wird oder ein Vertrauensrat aus einem anderen Grunde nicht zustande kommt, ist dies dem Reichstreuhand der Arbeit anzuzeigen. Dieser kann Vertrauensmänner und Stellvertreter in der erforderlichen Anzahl berufen; er soll vor der Berufung dem Kreisobmann der Deutschen Arbeitsfront Gelegenheit zur Äußerung geben.“

⁹ AOG vom 23. 3. 1934 (RGBl. I S. 220, 300); s. ARH I/2, Nr. 321 P. 14; KRANIG, Lockung und Zwang, S. 55 f. T. II des vorlieg. GesEntw. bezweckte eine Neufassung der §§ 7–9 AOG. Praktisch hatten diese Bestimmungen jedoch nur sehr geringe Bedeutung, weil die Bildung eines Vertrauensrats in Verwaltungen mit Hoheitsbefugnissen von vornherein nicht in Frage kam und die öffentl. Dienstherren den Begriff der Hoheitsverwaltung in der Regel auch auf rein wirtschaftl. Betriebe der öffentl. Hand übertrugen; hierzu ARH II/1, Nr. 86; III, Nr. 151.

Die zu den Vorschriften über die Vertrauensratsbildung bisher ergangenen *Durchführungsverordnungen* zum Gesetz zur Ordnung der nationalen Arbeit werden entsprechend den neu aufgestellten Grundsätzen abgeändert. Der Entwurf sieht dabei für den Reichsarbeitsminister *die Ermächtigung vor, alle Durchführungsvorschriften in neuer Fassung im Reichsgesetzblatt bekanntzumachen* und dabei überholte Vorschriften wegzulassen und Unstimmigkeiten im Text zu beseitigen. Es sind bisher bereits 18 Durchführungsverordnungen erlassen, die z. T. wieder außer Kraft gesetzt und in einzelnen Vorschriften geändert worden sind. Eine Neufassung und Vereinheitlichung erscheint im Interesse der Klarheit und Übersichtlichkeit erforderlich¹⁰.

¹⁰ Fortgang: Dok. Nr. 165.

Zitierhinweis

Nr. 139 Begründung eines Gesetzentwurfs zur Änderung der Vorschriften über die Bestellung von Vertrauensmännern. 10. September 1937 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band IV/1937, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh04d139>